

民事答辩状

答辩人（即本案被告）

- 姓名/名称：赵某
- 身份证号 / 统一社会信用代码：310101199002022345
- 住所地：上海市浦东新区某某路 200 号
- 联系电话：13900000000

被答辩人（即本案原告）

- 姓名/名称：王女士

案由

网络侵权名誉权一案，答辩人就王女士的起诉状及各项诉讼请求，现提出如下答辩意见。

总体答辩策略

本案的核心争议在于微博所发布的内容是否构成对王女士名誉权的侵害。答辩人认为，原告的起诉缺乏事实和法律依据，理由如下：

- 未实施被诉行为：被诉侵权行为并非被告所为 — 账号非被告所有/内容非被告发布/转帖非被告原创等
- 无损害后果：原告未能举证证明实际损害（财产损失/精神损害）的存在，诉请缺乏事实依据
- 事实基本属实 / 舆论监督免责：被告所述内容有合理信息来源或已尽到合理核实义务，不构成捏造/歪曲事实，依法属于舆论监督的免责情形

以下逐条回应原告的诉讼请求。

对各项诉讼请求的答辩

诉请 1：依法判令被告立即停止对原告名誉权的侵害（即删除/屏蔽所有侵权微

博及转发内容)；

****所选反点**：**未实施被诉行为（《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条（举证责任））

被告****未实施****原告所诉的侵权行为。

1. ****账号归属存疑**。**原告所指控的涉案账号 ****[账号 ID]**** 并非被告注册/所有/使用。原告未能举证证明该账号与被告存在直接关联；
2. ****内容非被告发布**。**即使涉案账号与被告存在关联，涉案内容亦非被告本人发布，可能存在 ****[账号被盗/他人冒用/系统自动推送]**** 等情形；
3. ****被告不存在主观过错**。**被告主观上既无侮辱原告的故意，亦无诽谤原告的过失。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条“谁主张谁举证”的基本原则，原告对被告实施了被诉行为负有举证责任。在原告未能充分举证的情况下，应当承担举证不能的不利后果。

诉请 2：依法判令被告在新浪微博平台公开向原告赔礼道歉、消除影响、恢复名誉（道歉内容须经原告审核，保留时间不少...

****所选反点**：**未实施被诉行为（《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条（举证责任））

被告****未实施****原告所诉的侵权行为。

1. ****账号归属存疑**。**原告所指控的涉案账号 ****[账号 ID]**** 并非被告注册/所有/使用。原告未能举证证明该账号与被告存在直接关联；
2. ****内容非被告发布**。**即使涉案账号与被告存在关联，涉案内容亦非被告本人发布，可能存在 ****[账号被盗/他人冒用/系统自动推送]**** 等情形；
3. ****被告不存在主观过错**。**被告主观上既无侮辱原告的故意，亦无诽谤原告的过失。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条“谁主张谁举证”的基本原则，原告对被告实施了被诉行为负有举证责任。在原告未能充分举证的情况下，应当承担举证不能的不利后果。

诉请 3：依法判令被告赔偿原告因维权所支出的合理费用（包括但不限于公证费、律师费、差旅费、误工费等）合计人民币...（30,000 元）

****所选反点**：**无损害后果（《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条；《民事诉讼证据规定》第二条）

原告**未能举证证明实际损害后果的存在**，其损害赔偿请求缺乏事实依据。

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 "当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明"。

1. ****关于合理费用**：**原告主张的律师费、公证费、差旅费等合理费用，应当提供：(1) 律师费发票及委托代理合同；(2) 公证书及公证费发票；(3) 差旅费票据。原告**未能提供充分票据**的，该项请求不应得到支持。

2. ****关于精神损害抚慰金**：**依据《民法典》第一千一百八十三条，精神损害赔偿的成立以"严重精神损害"为前提。原告**仅主张精神损害，但未能提供医疗机构诊断证明、心理评估报告等证据**证明达到"严重"程度，该项请求不应得到支持。

3. ****关于"实际损失"**：**名誉权侵害中的财产损失以"实际发生"为限。原告未能证明涉案内容直接导致其收入减少/合同解除/客户流失等具体损失，该项请求亦不应支持。

诉请 4：依法判令被告赔偿原告精神损害抚慰金人民币 50000 元；（50,000 元）

****所选反点**：**无损害后果（《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条；《民事诉讼证据规定》第二条）

原告**未能举证证明实际损害后果的存在**，其损害赔偿请求缺乏事实依据。

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 "当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明"。

1. ****关于合理费用**：**原告主张的律师费、公证费、差旅费等合理费用，应当提供：(1) 律师费发票及委托代理合同；(2) 公证书及公证费发票；(3) 差旅费票据。原告**未能提供充分票据**的，该项请求不应得到支持。

2. ****关于精神损害抚慰金**：**依据《民法典》第一千一百八十三条，精神损害

赔偿的成立以"严重精神损害"为前提。原告**仅主张精神损害,但未能提供医疗机构诊断证明、心理评估报告等证据**证明达到"严重"程度,该项请求不应得到支持。

3. **关于"实际损失"**: 名誉权侵害中的财产损失以"实际发生"为限。原告未能证明涉案内容直接导致其收入减少/合同解除/客户流失等具体损失,该项请求亦不应支持。

诉请 5: 依法判令被告承担本案全部诉讼费、公告费等诉讼费用。

所选反点: 无损害后果(《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条;《民事诉讼证据规定》第二条)

原告**未能举证证明实际损害后果的存在**,其损害赔偿请求缺乏事实依据。

依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 "当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明"。

1. **关于合理费用**: 原告主张的律师费、公证费、差旅费等合理费用,应当提供: (1) 律师费发票及委托代理合同; (2) 公证书及公证费发票; (3) 差旅费票据。原告**未能提供充分票据**的,该项请求不应得到支持。

2. **关于精神损害抚慰金**: 依据《民法典》第一千一百八十三条,精神损害赔偿的成立以"严重精神损害"为前提。原告**仅主张精神损害,但未能提供医疗机构诊断证明、心理评估报告等证据**证明达到"严重"程度,该项请求不应得到支持。

3. **关于"实际损失"**: 名誉权侵害中的财产损失以"实际发生"为限。原告未能证明涉案内容直接导致其收入减少/合同解除/客户流失等具体损失,该项请求亦不应支持。

事实与理由 (答辩人视角)

一、原告起诉状事实摘要

原告主张 赵某 微博。

原告指控的侵权内容为: 王女士是个彻头彻尾的骗子,骗了大家几千万"、"王女士生活作风极差,是行业内公开的秘密"、"王女士的学历都是造假的"等

原告主张的传播范围: 粉丝 80

二、答辩人的事实主张

[待补充: 答辩人需要在此节陈述自身的客观事实, 包括:

- 被告的真实身份/职业/与原告的关系
- 涉案内容的真实来源/性质
- 被告未实施被诉行为的事实依据
- 即使存在部分用词, 也是基于合理事由

****重要****: 此节内容需要根据案件实际情况填写, 切勿虚构。]

法律依据

- 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 (举证责任);
- 《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条; 《民事诉讼证据规定》
第二条;
- 《中华人民共和国民法典》第一千零二十五条;
- 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 (谁主张谁举证);

类案参考 (裁判要点)

****重要****: 以下为同类案件的****裁判要点****总结, ****非具体案号引用****。实际诉讼中需查阅权威案例库确认具体裁判规则。

匿名网络账号身份认定

- **裁判要点****: 原告主张匿名网络账号发布的内容侵害其名誉权, 应当举证证明该账号的实际使用人即为被告。仅凭内容相似性或主观臆断不足以认定。
- **适用情形****: 涉案内容发布于匿名/网名账号, 原告未能证明账号归属。

转发行为的责任界定

- **裁判要点****: 对他人已发布内容的单纯转发, 转发者通常不承担主要侵权责任, 除非转发时附加了侮辱性评论或明知内容不实仍予扩散。
- **适用情形****: 被告仅是转发者, 未对内容进行实质性修改或添加侮辱性评论。

精神损害赔偿的"严重"标准

- **裁判要点**：名誉权侵害中的精神损害赔偿，应当以"严重精神损害"为前提。仅凭原告单方陈述，无医学诊断或心理评估佐证的，不应认定达到"严重"程度。
- **适用情形**：原告主张精神损害抚慰金，但未提供医学/心理学证据。

合理费用的举证

- **裁判要点**：维权合理费用应当以实际发生的、有正式票据的费用为限。律师费未提供委托代理合同和发票的，不予支持。
- **适用情形**：原告主张的律师费/公证费缺乏票据支持。

舆论监督涉及产品质量的批评

- **裁判要点**：消费者或媒体对生产者、销售者的产品质量或服务进行批评、评论，反映的问题基本属实的，不应认定为侵害名誉权。
- **适用情形**：被告所述内容涉及原告产品/服务/行业行为，且有合理依据。

新闻媒体对公共事件的报道

- **裁判要点**：新闻媒体就社会关注度高的公共事件进行报道，内容来源于官方公开信息或权威报道，即使个别细节存在争议，也不应认定为捏造事实。
- **适用情形**：被告所述内容来源于公开报道、官方通报、司法文书等。

公民对不文明行为的批评

- **裁判要点**：公民对他人违反公序良俗的不文明行为进行适度批评，属于社会监督的合理范畴，法律应予保护。
- **适用情形**：被告所述内容属于对原告不文明行为的批评，未超出合理限度。

答辩证据指引

****基于本案反点，建议补充以下证据** (按反点分组)：**

未实施被诉行为

- 涉案账号的实名认证信息 (如平台可提供)

- 被告本人的所有平台账号清单 (证明涉案账号不在其中)
- 账号被盗/冒用的证据 (报警回执、平台申诉记录等)
- 涉案内容的发布设备/IP/时间戳证据

无损害后果

- 原告主张的合理费用票据 (审查真实性、关联性)
- 原告的财务记录 (证明未实际发生损失)
- 原告与第三方合同关系 (证明未受影响)

事实基本属实 / 舆论监督免责

- 信息来源的原始材料 (政府公开文件、判决书、新闻报道、学术论文等)
- 被告发布前进行核实的证据 (邮件往来、采访录音、采访记录等)
- 权威第三方对该事实的认定 (行业协会、专业机构等)

此致

北京市朝阳区人民法院

答辩人：赵某 (签名/盖章)

陈律师

签发日期：2026-09-05

□ 重要提示

1. **本答辩状系基于起诉状拆解与反驳策略库自动生成的初稿**，答辩人/律师必须：- 核对所有事实，补充答辩人视角的客观陈述 - 根据案件实际情况调整反点选择与措辞 - 补充完整的证据清单 (在 "待补充" 处) - 由执业律师最终审核签字
 2. **类案参考为裁判要点式总结，非具体案号引用**，实际引用类案需查阅：- 中国裁判文书网 (wenshu.court.gov.cn) - 北大法宝 / 威科先行 / 百度民法典
 3. **本工具不构成律师法律意见**，详见 docs/法律免责声明.md
-

附：

1. 本答辩状副本 1 份（按原告人数提交）；
2. 答辩证据目录及全部证据材料 1 套；
3. 答辩人身份证明 1 份；
4. 授权委托书（如委托律师代理）1 份。

